

1502403-62.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502403-62.2020.8.26.0228 - Controle 2020/000219

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027668/2020

- 63º D.P. VILA JACUI, 680/2020 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER DE CAMPOS FRANCISCO

Vítima:

W L B S

Data da Audiência:

08/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 08 de abril de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência realizada por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). CÁSSIO ROBERTO CONSERINO; o réu EDER DE CAMPOS FRANCISCO, e seu Defensor, Dr. LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA, Defensor Público.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Willyan e Ricardo. Ao final, o réu foi interrogado.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da vítima Wesley.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra ao Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a parcial procedência da ação, com afastamento a qualificadora pelo rompimento de obstáculo e

condenação por furto simples, regime semiaberto em razão da reincidência do acusado, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena em virtude da confissão, fixação do regime aberto e recurso em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

EDER DE CAMPOS FRANCISCO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 30 de janeiro de 2020, no período compreendido entre as 4h20 e 05h10, nas imediações da Avenida São Miguel, altura do numeral 7.000, Vila Jacui, São Paulo/SP, subtraiu, para si, com destruição de obstáculo, o veículo Fiat Pálio, placas DUF-0366, pertencente à vítima Wesley Lima Batista Souza.

A denúncia foi recebida em 07/02/2020 (fls. 66), o réu foi regularmente citado (fls. 96) e ofereceu defesa prévia (fls. 100).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Wesley e os policiais militares Willyan e Ricardo. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação por furto simples e a Defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena em virtude da confissão, fixação do regime aberto e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, o policial Willyan relatou que estavam estacionados com a viatura, quando o proprietário do veículo informou sobre o furto. De posse dos dados, localizaram o veículo estacionado, parado, com o réu EDER atrás do volante. Indagado, o acusado informou ser fácil levar o veículo ao local da abordagem. O veículo tinha sinais de ter sido forçado o miolo, mas não encontrou mixa com o réu.

O policial Ricardo declarou que estava com seu parceiro estacionado, ao lado do mercado, quando a vítima informou sobre a subtração de seu veículo, que estava parado perto de uma academia. Realizaram patrulhamento e localizaram o veículo próximo, que estava parado com o pisca alerta ligado. No interior do veículo localizaram o réu EDER, que estava com cortes.

Ao ser interrogado, o réu EDER afirmou que já foi preso. Sobre os fatos, declarou que localizou o veículo na Avenida São Miguel, que já havia sido furtado, e entrou no veículo novamente para realizar o furto do veículo. O veículo estava parado, puxou o freio de mão e desceu o veículo, pois não tinha chave.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram que foram acionados pela vítima em razão do furto de seu veículo Fiat Pálio, placas DUF-0366, e em patrulhamento se depararam com o veículo parado próximo ao local, com o pisca-alerta ligado e o acusado EDER no banco do motorista. No tocante à qualificadora pelo rompimento de obstáculo, de rigor seu afastamento, vez que não foi realizada perícia no veículo, bem como pelo réu não ter sido visto efetivamente danificando o miolo do veículo.

Por fim, o réu confessou parcialmente o delito, afirmando que localizou o veículo em via pública, que já havia sido furtado por outras pessoas, e novamente o furtou, tentando empurrá-lo pela rua.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão do acusado, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão

espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, não há causas de aumentou ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu confessou os fatos, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída. Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu EDER DE CAMPOS FRANCISCO a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Expeça-se mandado de prisão em regime aberto, cumprido em audiência.

O réu sai ciente sobre a concessão do benefício do regime aberto, pelo prazo de 01 (um) ano de reclusão e pagamento, prometendo cumprir fielmente as condições impostas que são: 1) não transferir seu domicílio sem prévia autorização deste Juízo; 2) comparecer trimestralmente em Juízo, comprovando o exercício efetivo de seu emprego; 3) recolher-se à habitação durante o período de repouso noturno, especificamente das 00:00h às 06:00h, exceto nos dias em que houver trabalho; 4) não frequentar locais onde são exercidas atividades ilícitas; 5) pagar a multa imposta no valor de R\$ 409,05 (correspondente a 15,41 UFESP), em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo – FUNDESP (BANCO DO BRASIL, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1), e providenciar a entrega do comprovante de depósito neste cartório, tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa; 6) comparecer, no dia do vencimento da pena, ao Cartório das Execuções para cumprimento do respectivo alvará de soltura. Eventual transgressão ao regime ora concedido acarretará a imediata revogação do benefício, com o(a) sentenciado(a) sendo recolhido(a) ao cárcere para o cumprimento da pena imposta. Comparecer ao Cartório das Execuções Criminais deste fórum para dar início ao cumprimento do regime aberto no prazo de 30 dias.

Expeça-se a guia de recolhimento ao Juízo das Execuções.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.